

Деснянський районний суд
міста Києва

02225, м. Київ, пр-т.
Маяковського, 5-в

Заявник

ТКАЧУК МИХАЙЛО
ВАСИЛЬОВИЧ

ел. пошта misha4u@gmail.com

тел. 380631859020

адреса Київська область,
Вишгородський район, с. Нові
Петрівці, вул. Європейська 1/52,
07354

РНОКПП 3144710076

Справа № **754/3701/24**

Провадження № **6/754/253/25**

Суддя **Бабко Валерія**
Валеріївна

Додаткові пояснення у справі

Я, Ткачук Михайло Васильович, є позивачем (стягувачем) у справі №754/3701/24 за моїм позовом до Довгого Богдана Сергійовича, за результатами якої 31.01.2025 року Деснянський районний суд м. Києва ухвалив рішення на мою користь. Зазначене рішення набрало законної сили 17.06.2025. Боржник подав до суду заяву про відстрочку виконання цього рішення. Цими додатковими поясненнями **заперечую проти задоволення заяви боржника** та обґрунтовую її необґрунтованість. Звертаю увагу суду, що документ подано через систему «Електронний суд».

Відсутність дати у заяві боржника. Заява Довгого Б.С. про відстрочку виконання рішення **не містить дати її складання**. Невказання дати на процесуальному документі є порушенням вимог до його форми та унеможливорює визначення часу його подання. Відсутність дати викликає сумніви щодо актуальності та дійсності цієї заяви, а також не дає впевненості, що вона подана своєчасно і саме боржником.

Сумнів щодо справжності підпису. Підпис на заяві про відстрочку виконання рішення викликає обґрунтований сумнів у його автентичності. Візуально підпис, проставлений від імені Довгого Б.С., **не збігається з підписами боржника на інших документах справи**. Існує ймовірність, що заява підписана не самим

боржником, а іншою особою. З огляду на це сьогодні подано окреме клопотання про призначення судової почеркознавчої експертизи для перевірки, чи належить підпис на заяві саме Довгому Б.С.

Доходи боржника за 2024 рік. Вважаю, що боржник не довів наявність надзвичайних обставин, які б істотно ускладнювали виконання рішення суду. Навпаки, із наявної інформації відомо, що **Довгий Б.С. отримував доходи у 2024 році**, які дозволяють йому виконати рішення. Попри заявлені скрутні обставини, боржник мав офіційні надходження (заробітну плату та/або інші прибутки) у 2024 році. Це свідчить, що його фінансовий стан не є безнадійним і що він має можливість принаймні частково або поетапно сплатити присуджену суму. Тож твердження боржника про неможливість виконання рішення через брак коштів не відповідають дійсності.

Незначний строк обмеження працездатності. Боржник обґрунтовує необхідність відстрочки посиленням на стан здоров'я, додавши медичну довідку про тимчасове обмеження працездатності. Однак зазначене обмеження має **короткостроковий характер**. Довідка підтверджує лише тимчасову непрацездатність боржника, яка не носить постійного чи довготривалого характеру. Такий короткий період обмеженої працездатності не є підставою для тривалої відстрочки виконання рішення суду. Боржник не довів, що стан його здоров'я унеможлиблює виконання рішення після впливу нетривалого часу або що він взагалі втратив можливість отримувати доходи. Отже, медична довідка не підтверджує наявності істотних перешкод для виконання рішення, а лише фіксує тимчасові труднощі.

Оплата судового збору в апеляції матір'ю боржника. Встановлено, що при поданні апеляційної скарги на рішення суду за цим спором судовий збір був сплачений не самим Довгим Б.С., **а його матір'ю**. Цей факт свідчить, що боржник залучає ресурси сім'ї для фінансування судових процесів. Якщо сім'я боржника (зокрема, його мати) була здатна оплатити витрати на оскарження рішення, то немає підстав вважати, що у боржника абсолютно відсутні кошти для виконання рішення. Також це може свідчити про штучне створення враження неплатоспроможності боржника, тоді як фактично фінансова підтримка з боку родини присутня.

Відмова позивача від запропонованого боржником договору. Після набрання рішенням законної сили боржник (через свого представника чи родича) запропонував позивачу укласти договір про поетапну виплату присудженої суми. Зокрема, боржник пропонував виплату боргу частинами протягом тривалого строку (кількома платежами до кінця 2025 року) та вимагав оформлення нотаріального договору. **Позивач відмовився від такого варіанту договору**, оскільки запропоновані умови суперечили інтересам позивача. Розбиття виплати на дрібні частини та надмірно розтягнутий у часі графік погашення боргу фактично означали б для позивача додаткові втрати і ризики. Зволікання з повним виконанням рішення порушує права позивача, який уже тривалий час очікує на відшкодування збитків. Таким чином, позивач правомірно не погодився на запропонований боржником графік виплат, що, однак, не може бути підставою для примусової відстрочки виконання рішення судом.

Чому я відмовився від їхнього варіанту договору. Запропонований боржником формат (нотаріальна «заява», розтягнення платежів) суперечив моїм інтересам і збільшував ризики. Я пропонував прості та законні формати: готівка під належну розписку або безготівково за узгодженим **контрактом стягувача**. Відмова від невігідних умов не є перешкодою для виконання рішення.

Складна фінансова ситуація позивача. Окрім наведеного, слід врахувати, що у мене склалися складні матеріальні обставини. На моє утримання перебуває мала дитина віком 1 рік, що потребує постійного догляду та витрат. Крім того, я змушений нести витрати на ремонт свого житла після затоплення – ця обставина спричинила значні незаплановані витрати. Також у зв'язку із судовим розглядом справи та захистом своїх прав я поніс витрати на професійну правничу допомогу (оплату послуг адвоката). Зазначені фактори суттєво впливають на мій фінансовий стан. Тому **подальше зволікання з виконанням рішення суду негативно вплине на мене,** посилюючи мої збитки. Я наголошую, що як стягувач маю право якнайшвидше отримати присуджені кошти, щоб покрити свої нагальні потреби.

Висновок. Враховуючи наведені обставини і керуючись ст. 435 ЦПК України, вважаю заяву боржника про відстрочку виконання рішення необґрунтованою, а обставини, на які посилається боржник, недостатніми для застосування такого виняткового заходу, як відстрочка. **Прошу суд відмовити у задоволенні заяви боржника про відстрочку виконання рішення суду.**

ПРОШУ СУД:

1. **Відмовити** у задоволенні заяви боржника про відстрочку виконання рішення суду.
2. **Видати сьогодні** виконавчий лист у **електронній формі** через ЄСІТС з урахуванням моїх уточнених банківських реквізитів (заява про уточнення реквізитів додана).
3. Зафіксувати мою **готовність до мирного врегулювання:** погоджуюсь на **3 платежі** за моїм договором:

- **1-й платіж** — не пізніше **понеділка 15.09.2025;**

- **2-й платіж** — до **15.10.2025;**

- **3-й платіж** — до **15.11.2025;**

лише **на умовах мого проєкту договору** (додається). У разі порушення графіка — без зволікань пред'являю виконавчий лист до виконання.

Додатки:

1. Договір_про_порядок_виплат_автор_Ткачук_v3.pdf.

